EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) MINISTRO(A) RELATOR(A) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Liminar – Urgente

SOLIDARIEDADE, partido político com caráter nacional, inscrito no CNPJ sob o nº **23.085.915/0001-42**, com registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral, possuindo representação no Congresso Nacional, com sede na **SHIS, QL 26, Conjunto 1, Lote 19, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71665-115**, neste ato representado por seu Presidente Nacional, **PAULO PEREIRA DA SILVA**, por intermédio de seus advogados regularmente constituídos mediante instrumento de mandato anexo, vem, respeitosamente, nos termos do art. 102, I, "a" da Constituição Federal e da Lei Federal n. 9.868/1999, propor a seguinte **Ação Direta de Inconstitucionalidade** em vista de inconstitucionalidades formais e materiais na tramitação e conteúdo da Resolução Legislativa n. 1.159/2026 da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), que alterou o Regimento Interno da mesma Casa de Leis (Resolução Legislativa n. 469/2010 ALEAM), nos termos de fato e direito que seguem.

1. Cabimento e Legitimidade

Os atos normativos estaduais, incluídos aqui, portanto, as resoluções legislativas previstas no art. 59, VII, da Constituição Federal, podem ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade, mediante ação direta de inconstitucionalidade, haja vista a expressa previsão no artigo 102, I, alínea "a", do texto constitucional.

Por sua vez, os partidos políticos que possuem representação no Congresso Nacional podem propor ação direta de inconstitucionalidade, autorizados pelo artigo 103, VIII, da Constituição Federal e pelo artigo 2º, VIII, da Lei Federal 9.868/99.

Ademais, os partidos políticos possuem a denominada legitimidade ativa universal para provocação do controle abstrato de constitucionalidade. A legitimidade ativa da agremiação partidária com representação no Congresso Nacional "não sofre as restrições decorrentes da exigência jurisprudencial relativa ao vínculo de pertinência temática nas ações diretas" (ADI n. 1.407-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2000).

Assim, evidente o cabimento da medida e a legitimidade do partido requerente para o ajuizamento da mesma.

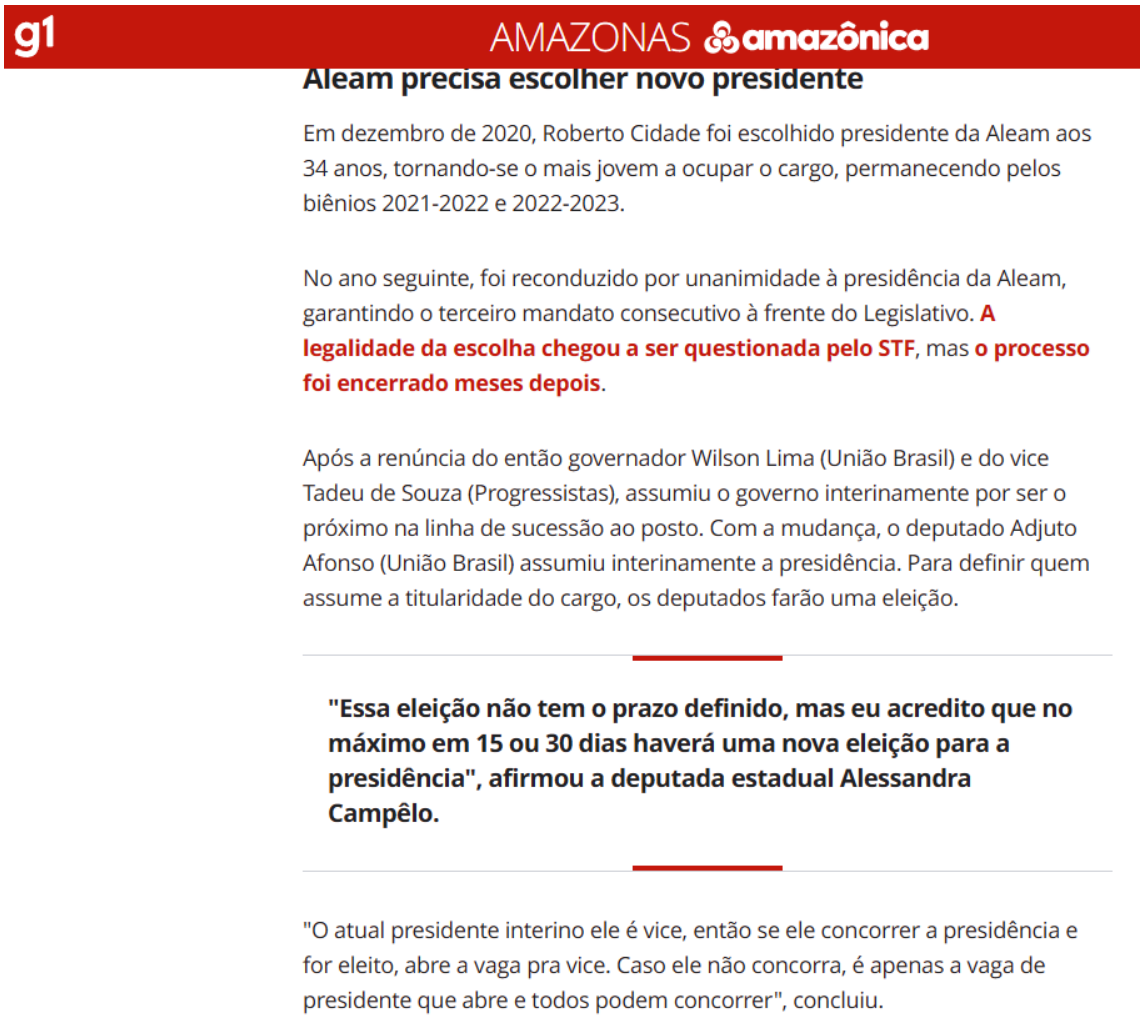
2. Introdução

No dia 04 de abril de 2026, o então Governador do Amazonas e seu Vice, Wilson Lima (União Brasil) e Tadeu Souza (Progressistas), renunciaram ao cargo eletivo que ocupavam até aquele momento, com intento de se desincompatibilizarem e concorrerem a outra função no pleito vindouro.

A renúncia deu abertura para que Roberto Cidade (União Brasil), então Presidente da ALEAM, assumisse o governo em caráter interino, fazendo com que o Vice-Presidente da Casa de Leis, Adjuto Afonso (União Brasil), assumisse também interinamente a Presidência do Legislativo. Um mês depois, no dia 04 de maio, foi realizada eleição indireta que manteve Roberto Cidade como Governador do Amazonas, deixando vaga a posição de Presidência da ALEAM em caráter permanente.

Ocorre que o Regimento Interno da Casa de Leis não detinha um mecanismo explícito para regulamentar a transição em caso de vacância definitiva do Presidente eleito, razão pela qual seria necessária a aplicação do seu art. 199, que submete ao Plenário da ALEAM a avaliação das omissões do regulamento, gerando a expectativa

social razoável de organização de nova eleição para determinação do Deputado(a) que viria a ocupar a cadeira vacante, conforme noticiado na época[1]:



g1 AMAZONAS amazônica

Aleam precisa escolher novo presidente

Em dezembro de 2020, Roberto Cidade foi escolhido presidente da Aleam aos 34 anos, tornando-se o mais jovem a ocupar o cargo, permanecendo pelos biênios 2021-2022 e 2022-2023.

No ano seguinte, foi reconduzido por unanimidade à presidência da Aleam, garantindo o terceiro mandato consecutivo à frente do Legislativo. **A legalidade da escolha chegou a ser questionada pelo STF**, mas **o processo foi encerrado meses depois**.

Após a renúncia do então governador Wilson Lima (União Brasil) e do vice Tadeu de Souza (Progressistas), assumiu o governo interinamente por ser o próximo na linha de sucessão ao posto. Com a mudança, o deputado Adjuto Afonso (União Brasil) assumiu interinamente a presidência. Para definir quem assume a titularidade do cargo, os deputados farão uma eleição.

"Essa eleição não tem o prazo definido, mas eu acredito que no máximo em 15 ou 30 dias haverá uma nova eleição para a presidência", afirmou a deputada estadual Alessandra Campêlo.

"O atual presidente interino ele é vice, então se ele concorrer a presidência e for eleito, abre a vaga pra vice. Caso ele não concorra, é apenas a vaga de presidente que abre e todos podem concorrer", concluiu.

Passados dois meses, tal eleição ainda não aconteceu, mantendo-se Adjuto Afonso (União Brasil), eleito para a vice-presidência, como Presidente interino da ALEAM; entretanto, uma manobra regimental pode vir a efetivá-lo na posição em caráter definitivo, que se consolidou na aprovação açodada e marcada pelo desrespeito ao próprio Regimento Interno - e ao direito fundamental ao devido processo legislativo

[1] Trecho retirado de matéria do G1 Amazonas, "***Como a eleição de Roberto Cidade ao governo do Amazonas afeta a Assembleia Legislativa? Entenda o que muda***". 04 mai. 2026. Disponível no link: https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2026/05/04/como-a-eleicao-de-roberto-cidade-ao-governo-do-amazonas-afeta-a-assembleia-legislativa-entenda-o-que-muda.ghtml

- do Projeto de Resolução Legislativa (PRL) n. 64/2023, convertido na aqui questionada Resolução Legislativa n. 1.159/2026.

O PRL em questão fora proposto em 16 de agosto de 2023 pela Deputada Joana Darc (União Brasil), alterando o art. 27 do Regimento Interno da ALEAM para alterar as competências da **Comissão de Proteção aos Animais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CPAMDS**, de forma a, conforme expresso na justificativa da proposta, "*sanar as lacunas regimentais no que tange as competências sabidamente avocadas por esta comissão, mas que são resultados, no atual cenário, apenas de passionalidade interpretativa dos mandamentos abstratos*".

A proposta foi encaminhada à Mesa Diretora em 21 de agosto de **2023** e lá restou sem movimentação **até o dia 11 de maio de 2026**, quando recebeu parecer favorável da Mesa Diretora (Rel. Dep. Abdala Fraxe), que manteve integralmente o objeto original da proposta. Somente em **22 de junho de 2026**, já na Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR, o Presidente do colegiado, Deputado Delegado Péricles (PL), avocou a relatoria e apresentou emenda modificativa para incluir a alteração do art. 20 do Regimento Interno.

> Art. 20 Os Vice-Presidentes sucederão o Presidente nas suas ausências, obedecendo a ordem hierárquica entre os respectivos cargos, podendo cumprir outras atribuições que lhes forem delegadas ou consignadas pelo Presidente ou pela Mesa Diretora.
> Parágrafo único. A sucessão prevista neste artigo se aplica qualquer que seja a espécie de ausência ocorrida; impedimento ou vacância.

Ora, ao adicionar o Parágrafo único ao art. 20, o Deputado Relator converteu norma operacional, que indicava ao Vice apenas a função de ocupar interinamente a Presidência sob ausência do titular, **em norma sucessória e mediante *menoscabo à deliberação do plenário*, até então inexistente no Regimento Interno da ALEAM**.

Ainda na mesma data (22 de junho de 2026), o PRL foi incluído na Ordem do Dia e aprovado em votação em bloco, isto é, **a proposta jamais foi lida ao Plenário depois de modificada e sua "deliberação" durou um total de dez segundos**.

Com essa manobra, orquestrada por Adjuto Afonso e seus aliados, aquele adquiriu justificativa legal para ocupação em definitivo para a Presidência da ALEAM, posição para qual jamais foi eleito por seus pares.

Flagrante e evidente a inconstitucionalidade formal da proposta por meio de contrabando legislativo não autorizado, em franco desrespeito ao direito fundamental ao devido processo legislativo, conforme será exposto nos tópicos que seguem.

3. Direito fundamental ao devido processo legislativo. Disposição com status de direito fundamental implícito (Art. 5º, § 2º, da CF). Violação aos arts. 1º, caput e parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput e LIV, e 59 a 69 da Constituição. Afronta à pertinência temática e ao procedimento constitucionalmente devido. ADI 5.127.

A Constituição de 1988, ao definir um catálogo aberto de direitos fundamentais, por meio da possibilidade de inclusão de princípios e direitos de caráter implícito, manifestamente autorizados por meio do seu art. 5º, § 2º, permite uma atualização do espírito constitucional às circunstâncias sociais e políticas que se desenvolvem ao longo do tempo.

A partir dessa leitura, o STF declarou em julgamento do MS 22.503, ainda em 1996, pela primeira vez de forma explícita em um julgado, a existência de um direito fundamental ao devido processo legislativo, extraído de conteúdo normativo da expressão dos arts. 59 a 69 da Carta Cidadã, quando inferiu que seria possível realizar controle de constitucionalidade diante do desrespeito às normas regimentais internas do legislativo, não abarcadas nessa circunstância pela doutrina dos atos *interna corporis*:

> MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, RELATIVO À TRAMITAÇÃO DE EMENDA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIVERSAS NORMAS DO REGIMENTO INTERNO E DO ART. 60, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR: IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA QUANTO AOS FUNDAMENTOS REGIMENTAIS, POR SE TRATAR DE MATÉRIA INTERNA

> CORPORIS QUE SÓ PODE ENCONTRAR SOLUÇÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO, NÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO; CONHECIMENTO QUANTO AO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MÉRITO: REAPRESENTAÇÃO, NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA, DE PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, QUE MODIFICA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS (PEC Nº 33-A, DE 1995). (...). 2. Entretanto, ainda que a inicial não se refira ao § 5º do art. 60 da Constituição, ela menciona dispositivo regimental com a mesma regra; assim interpretada, chega-se à conclusão que nela há ínsita uma questão constitucional, esta sim, sujeita ao controle jurisdicional. Mandado de segurança conhecido quanto à alegação de impossibilidade de matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada poder ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. II - Mérito. 1. Não ocorre contrariedade ao § 5º do art. 60 da Constituição na medida em que o Presidente da Câmara dos Deputados, autoridade coatora, aplica dispositivo regimental adequado e declara prejudicada a proposição que tiver substitutivo aprovado, e não rejeitado, ressalvados os destaques (art. 163, V). 2. É de ver-se, pois, que tendo a Câmara dos Deputados apenas rejeitado o substitutivo, e não o projeto que veio por mensagem do Poder Executivo, não se cuida de aplicar a norma do art. 60, § 5º, da Constituição. Por isso mesmo, afastada a rejeição do substitutivo, nada impede que se prossiga na votação do projeto originário. O que não pode ser votado na mesma sessão legislativa é a emenda rejeitada ou havida por prejudicada, e não o substitutivo que é uma subespécie do projeto originariamente proposto. 3. Mandado de segurança conhecido em parte, e nesta parte indeferido.
> (MS 22503, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 08-05-1996, DJ 06-06-1997 PP-24872 EMENT VOL-01872-03 PP-00385 RTJ VOL-00169-01 PP-00181).

Na ocasião, o Ministro Relator Marco Aurélio faz longo excurso em que apresenta sua visão sobre a existência de um direito fundamental dos parlamentares a um devido processo legislativo:

> Ora, os participantes dos trabalhos legislativos, porque representantes do povo, quer de segmentos majoritários, quer de minoritários, têm o direito público subjetivo de ver respeitadas na tramitação de projetos, de proposições, as regras normativas em vigor, tenham estas, ou não, estatura constitucional. (...). O Supremo Tribunal Federal, ao assegurar-lhes o procedimento, dando-os como partes legítimas, exerce em termos estritos a

> função que lhe é precípua - de guarda maior da Constituição. Afirmar-se que os Deputados não estão legitimados a agir em Juízo com o fim de preservar o cumprimento do processo legislativo tal como concebido - especialmente quando em questão de normas instrumentais maiores e diria mesmo de princípios constitucionais de envergadura ímpar - é caminhar-se para o regime totalitário, olvidando-se que a democracia pressupõe não só participação plúrima, com o que se busca o equilíbrio, como também a preservação da atividade parlamentar das minorias. O Regimento Interno, a Constituição Federal, alfim o Direito posto a todos submetem e protegem, independente de formarem corrente majoritária ou minoritária.

Tal entendimento é referendado pelo Supremo Tribunal Federal anos depois, no julgamento da ADI n. 5.127, quando a Ministra Relatora Rosa Weber concebe o direito ao devido processo legislativo como de titularidade transindividual, ao defini-lo como o "*direito que têm todos os cidadãos de não sofrer interferência, na sua esfera privada de interesses, senão mediante normas jurídicas produzidas em conformidade com o procedimento constitucionalmente determinado*".[2]

Naquela ocasião, conforme aponta Ana Paula de Barcellos, "*(...) reconheceu-se o referido dever em conexão com o devido processo legislativo, com a democracia, com a cidadania, com a necessidade de transparência e prestação de contas e com a garantia de condições para que o controle e participação sociais sejam levadas a cabo no contexto da elaboração de normas pelo Legislativo*."[3]

Nesses termos, é possível falar em um direito fundamental ao devido processo legislativo, que envolve a aplicação direta dos comandos dos arts. 59 a 69 da Constituição Federal, mas também inclui outras regras que se expressam por consequência lógica das mesmas, desenhadas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pelos Regimentos Internos das Casas Legislativas - que figuram aqui como

[2] ADI 5127, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 10-05-2016 PUBLIC 11-05-2016.
[3] BARCELLOS, Ana Paula de. Devido processo legislativo, avaliação de custos e as opções hermenêuticas do STF. Revista Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, v. 15, n. 3, p. 1380–1404, 2022. DOI: 10.12957/rqi.2022.67635.

normas delegadas dos comandos constitucionais. Nesse sentido, leciona Roberta Simões Nascimento:

> (...) o devido processo legislativo pode ser apresentado como um super princípio extraído a partir das normas constitucionais que regem a elaboração e a aprovação das leis, voltado para que essas atividades transcorram sob a forma de um procedimento ordenado, transparente, dentro das formalidades estabelecidas, em conformidade com a Constituição, participativo e democrático. A inobservância do devido processo legislativo tem como consequência a inconstitucionalidade da lei ou espécie normativa correspondente.[4]

O caso concreto envolve uma violação explícita ao direito ao devido processo legislativo por meio da prática de **contrabando legislativo**, que atrai a inconstitucionalidade formal da legislação objeto, por aplicação do entendimento firmado por essa Corte na ADI n. 5.127, em leitura conjunta com o art. 111, II, do Regimento Interno da ALEAM.

4. Inconstitucionalidade formal diante da existência de emenda parlamentar sem pertinência temática. Violação ao art. 111, II, do regimento interno da ALEAM, c/c arts. 19 e 194 do mesmo diploma. Ofensa ao devido processo legislativo e ao princípio democrático.

O vício formal mais direto reside na afronta a vedação expressa do próprio Regimento Interno da ALEAM, que não admite emenda sem pertinência temática, sobretudo quando verse sobre a organização dos serviços administrativos da Casa, conforme o seu art. 111, II:

> Art. 111. Não é admitida emenda ou substitutivo contendo matéria não pertinente com o objeto da proposição ou que implique aumento de despesa prevista nos projetos:
> (...)
> II - sobre a organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.

[4] NASCIMENTO, Roberta Simões. Devido Processo Legislativo. In: NASCIMENTO, Roberta Simões; SOBREIRA, Renan Guedes; NAKAMURA, Erick Kiyoshi (orgs.). Dicionário de Direito Parlamentar Brasileiro. São Paulo: Editora JusPodivm, 2025. p. 212-213.

É evidente que a determinação da linha sucessória da presidência da Casa de Leis altera a organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, visto que esses são organizados pela Mesa Diretora representada por esse Presidente, conforme demarcado pelos arts. 19 e 194 do mesmo Regimento Interno.

Reconhecida a afronta à vedação regimental expressa, esse mesmo vício encontra amparo no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao contrabando legislativo. A ideia de "**contrabando legislativo**", isto é, a tentativa de alterar de forma radical o sentido originário de uma propositura legislativa por meio do emendamento com matérias não atinentes ao cerne da questão originária, foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.127, onde se firmou o entendimento da impossibilidade dessa estratégia em sede de medidas provisórias, em razão da proteção ao direito ao devido processo legislativo:

> DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. CONTEÚDO TEMÁTICO DISTINTO DAQUELE ORIGINÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRÁTICA EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO). 1. Viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. 2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica (art. 1º e 5º, XXXVI, CRFB), mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela impugnada nesta ação. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria de votos.
> (ADI 5127, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 10-05-2016 PUBLIC 11-05-2016).

O próprio STF chancelou a aplicação da tese a leis municipais, ao negar seguimento a Recurso Extraordinário contra acórdão que reconhecera o contrabando legislativo, em caso em que se julgava o controle abstrato de constitucionalidade em

face da Lei municipal nº 17.258/2020, do Município de São Paulo, que autoriza a concessão administrativa de uso de área municipal e fora emendada por meio da prática do contrabando legislativo:

> Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pertinência Temática. Emendas Parlamentares. Inconstitucionalidade. Recurso Extraordinário. Não Conhecimento. Pedido que se nega seguimento. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos de lei municipal que alteraram outras leis municipais, a pretexto de emenda parlamentar a projeto original de concessão de uso de área pública. 2. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados por ausência de pertinência temática, considerando que as emendas introduziram matérias estranhas ao projeto original, configurando "contrabando legislativo". 3. Recurso extraordinário contra o acórdão que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos, com modulação de efeitos, para a preservação de eventuais atos praticados com base na norma inconstitucional. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em analisar se o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade de dispositivos de lei municipal por ausência de pertinência temática em relação ao projeto de lei original. III. Razões de decidir 5. **O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem consignou que as emendas parlamentares introduziram matérias estranhas ao projeto de lei original, que tratava apenas da concessão administrativa de uso de área pública para uma associação específica. 6. A jurisprudência do STF orienta que o Poder Legislativo, ao exercer o poder de emenda, não pode introduzir matérias estranhas à proposição original, configurando o chamado "contrabando legislativo".** 7. A Corte de origem fundamentou sua decisão em precedentes do STF que consolidam a jurisprudência sobre a pertinência temática em emendas parlamentares. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
> (RE 1484120, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-06-2025 PUBLIC 04-06-2025).

Veja-se que, na ocasião, o Supremo Tribunal Federal demarcou a posição de que seria possível a aplicação do entendimento da ADI n. 5.127 em sede de legislações municipais ordinárias, isto é, outros ferramentais legislativos cuja origem não seja apenas medida provisória, como é o caso em evidência.

A *ratio decidendi* da Corte por ocasião da caracterização de inconstitucionalidade da prática de contrabando legislativo pauta-se sob dois pilares:

a) o emendamento com conteúdo integralmente estranho à proposta original em matérias de iniciativa privativa do executivo pode gerar subversão da divisão entre os poderes; e

b) o contrabando legislativo atua de forma a limitar o tempo e procedimento deliberativo típico do legislativo e gerar decisões de menor qualidade. Veja-se, nesse sentido, trecho do voto da Ministra Rosa Weber por ocasião do julgamento da ADI n. 5.127:

> Além disso, o procedimento adotado inviabilizou que a abrangente alteração do regime jurídico do exercício das profissões contábeis pretendido pela norma atacada fosse (i) submetida ao exame especializado das comissões temáticas, recebendo diferentes pareceres, e podendo ser alvo de pedidos de vista dos membros do colegiado (ii) objeto de audiências públicas (participação dos cidadãos e grupos interessados e da sociedade em geral), (iii) debatida e refletida de forma aprofundada, de modo a amadurecer e legitimar o seu conteúdo, inclusive, como é da natureza da atividade legislativa, pela construção de consensos negociados a partir de concessões recíprocas, e (iv) passível, ela mesma, de sofrer emendas.

Ora, se é certo que a Resolução Legislativa n. 1.159/2026 advém de PRL de iniciativa exclusiva do próprio Legislativo, também é evidente que o ***contrabando legislativo*** realizado maculou de forma grave a capacidade deliberativa sobre a mudança observada, visto que ela **jamais foi discutida por qualquer comissão ou parlamentar** após incluída no projeto de texto normativo.

Aqui, a normativa infraconstitucional da ALEAM ocupa posição de norma delegada, dando contorno ao direito fundamental ao devido processo legislativo extraído da Constituição Federal, ao dar entendimento extensivo explícito ao entendimento já afirmado na ADI n. 5.127 por observar que as normativas especificadas no art. 111 do Regimento Interno possuem relevância ímpar e merecem proteção especial. Nesse sentido, a lição de João Victor Tocantis:

> (...). as disposições regimentais tentam dar conta racionalmente do procedimento legislativo, de tal modo que haja uma definição das "regras do jogo" e as expectativas das minorias parlamentares sejam contempladas. Nessa toada, não seria permitido descumprir as normas ao arrepio do sempre frágil equilíbrio firmado entre maioria e minoria, que não somente é direito público subjetivo do parlamentar, mas direito difuso de todos os cidadãos face à produção da norma de forma legítima, o que não significa amesquinhamento do complexo e sofisticado jogo político que rege as tensões implícitas e explícitas na dinâmica entre os poderes republicanos.[5]

Assim, necessário o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da Resolução Legislativa n. 1.159/2026 da ALEAM, por desrespeito ao direito fundamental ao devido processo legislativo na forma de contrabando legislativo, conforme regra abstrata firmada pela leitura conjunta do precedente da ADI n. 5.127 e do art. 111, II, do Regimento Interno da ALEAM.

5. Da inconstitucionalidade material. Violação à soberania popular e ao caráter eletivo da Mesa Diretora. Casuísmo e direcionamento normativo em benefício de agente político determinado. Afronta aos princípios republicano, democrático e do pluralismo político (arts. 1º, caput e parágrafo único, e 2º, caput) e à impessoalidade e à moralidade administrativas (art. 37, caput, da Constituição).

Ainda que superado o vício formal já demonstrado, a Resolução Legislativa n. 1.159/2026 padece também de inconstitucionalidade material, tendo em vista que a Constituição estabelece, no art. 1º, caput e parágrafo único, que todo o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos ou diretamente.

Disso se extrai uma diretriz clara de que as posições de comando dentro da estrutura democrática se legitimam pela deliberação, seja ela direta, seja, na sua ausência, por votação indireta. Essa premissa fundamental projeta-se diretamente sobre a Presidência de uma Casa Legislativa, na medida em que a escolha de quem

[5] TOCANTINS, João Victor de Araújo. Doutrina dos atos interna corporis em xeque: jurisdição constitucional e devido processo legislativo. 2024. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2024. p. 111.

dirige o Parlamento cabe aos próprios parlamentares, que representam o povo e traduzem, no plano interno, a mesma soberania popular que os elegeu.

Esse ponto de partida encontra assento expresso no texto constitucional, cujo art. 57, § 4º, determina que as Mesas das Casas Legislativas sejam eleitas para mandato certo, regra que, por força do princípio da simetria, se estende às Assembleias Legislativas estaduais. Dessa disposição decorre também a premissa de que o desenho constitucional impõe limites à Presidência do Legislativo, cuja posição não pode ser ocupada de forma automática, à margem do voto.

Essa nota de eletividade e de temporariedade é justamente o que concretiza o princípio republicano no interior do Parlamento, ao impedir que a chefia da Casa se cristalize em um único nome sem passar pelo crivo periódico do voto de seus pares.

Essa hermenêutica pode ser observada nos regimentos das Casas do Congresso Nacional, que servem de parâmetro para a compreensão aqui externada.

Na Câmara dos Deputados, a vacância definitiva da Presidência da Mesa não se resolve por simples substituição provisória, sendo necessária a realização de nova eleição. É o que determina o art. 8º, § 2º, do Regimento Interno, ao dispor que o preenchimento de vaga na Presidência da Mesa far-se-á mediante eleição, nos termos do art. 5º, no prazo de cinco sessões, se a vaga ocorrer até 30 de novembro do segundo ano da legislatura.

A leitura desse dispositivo demonstra que a continuidade interina não se confunde com a titularidade e que a vacância definitiva exige recomposição formal da direção da Casa pelo voto.

No Senado Federal, a solução é equivalente, embora com prazo e redação próprios. Em caso de vacância definitiva, o § 3º do art. 59 dispõe que, "no caso de vaga definitiva, o preenchimento far-se-á, dentro de cinco dias úteis, pela forma estabelecida no art. 60, salvo se faltarem menos de cento e vinte dias para o término do mandato da Mesa".

As referidas disposições demonstram que, tanto na Câmara quanto no Senado, a vacância definitiva do Presidente da Mesa impõe nova eleição, sendo insuficiente a mera substituição temporária por outros membros.

Do confronto entre esse padrão federal e a prática adotada pela ALEAM extrai-se o primeiro vício material da Resolução Legislativa n. 1.159/2026, pois a norma trata como situação definitiva aquilo que, segundo os parâmetros constitucionais e regimentais, exige recomposição pelo voto. Ao converter em efetiva e permanente a ocupação provisória (sem convocação de eleição pelo Plenário), a Resolução produz um resultado dirigido a beneficiário determinado, usurpando a função deliberativa da Casa e violando a lógica democrática da eletividade dos cargos de comando.

Em acréscimo, cumpre destacar a existência de um segundo vício material, pois a referida resolução não se limita a disciplinar, em abstrato, uma hipótese ordinária e futura de substituição. Ao contrário, a moldura fática destacada no início da presente ação demonstra que a norma foi introduzida logo após a vacância definitiva da Presidência da ALEAM e possui aptidão imediata para converter uma ocupação meramente interina em titularidade permanente, sem qualquer eleição pelo Plenário e em favor de agente político determinado.

O que deveria ser regra geral e impessoal transforma-se, no caso concreto, em solução sob medida para um problema já instalado, com destinatário certo e resultado previamente conhecido. Aqui reside o cerne do vício, pois uma norma que nasce para resolver uma situação concreta em curso e para beneficiar diretamente uma pessoa determinada perde o caráter de generalidade e assume feição de ato de direcionamento.

Há, no ponto, evidente casuísmo, agravado pela tentativa de fazer a nova regra retroagir sobre uma vacância já consumada, de modo a consolidar situação de fato em proveito de quem ocupava o cargo apenas em caráter provisório. Esse expediente afronta os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa inscritos no art. 37, caput, da Constituição, porque coloca o processo legislativo a serviço de interesse

individual. E o dado mais revelador é que o próprio beneficiário da manobra, o Presidente interino, recusa-se a submeter seu nome à deliberação dos colegas parlamentares, preferindo a efetivação automática por via regimental à disputa aberta pelo voto.

Ao fazê-lo, a norma esvazia o caráter eletivo da Mesa Diretora, impede a livre deliberação dos deputados estaduais sobre a chefia do Poder Legislativo e compromete a alternância interna de poder, atributo essencial do regime republicano. Viola, assim, os princípios republicano, democrático e do pluralismo político, extraídos dos arts. 1º, caput e parágrafo único, e 2º, caput, bem como a impessoalidade e a moralidade administrativas previstas no art. 37, caput, todos da Constituição Federal.

Veja-se que este Eg. Supremo Tribunal Federal já teceu limitações à reeleição de cargos dirigentes nas Casas Legislativas com base nesse mesmo escopo normativo constitucional ao indicar que a autonomia para reger o processo eletivo interno é relativa, e jamais absoluta, pois deve subordinação evidente às premissas constitucionais que governam o exercício dessa competência, conforme é extraído do voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento da ADI n. 6.888:

> (...) ainda que observada a relativa autonomia das Casas legislativas estaduais para reger o processo eletivo para Mesa diretora, **esse campo jurídico é estreitado por outros princípios constitucionais, que exigem o implemento de mecanismos que impeçam resultados inconstitucionais às deliberações regionais, <u>especialmente a perpetuidade do exercício do poder</u>**.[6]

Aqui não se pode deixar de observar o contexto da inclusão do Parágrafo único do art. 20, que implica em verdadeira tomada à força, por meio de artimanha jurídica, da posição de direção da Assembleia Legislativa. Essa medida se aproxima em muito das práticas teorizadas pelo constitucionalista estadunidense Mark Tushent, ao mencionar o "jogo duro constitucional" (*constitutional hardball)*[7] como movimentos

[6] ADI 6688, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023.
[7] TUSHNET, Mark. Constitutional Hardball. The John Marshall Law Review, vol. 37, p. 523-553, 2003.

jurídicos aparentemente lícitos, porém ao encontro do espírito normativo dos instrumentos constitucionais.

Além disso, veja-se que essa manobra de *contrabando legislativo*, demais de violar o devido procedimento legislativo, como alhures fundamentado, ainda resulta em inconstitucional vulneração da própria garantia da ***deliberação democrática*** - pois retira dos parlamentares a prerrogativa de eleger o Presidente da Casa Legislativa.

E não obstante, ainda violou a norma acerca da vedação de mudanças da regra do jogo democrático sem a devida anterioridade, eis que o contrabando que convolou a provisoriedade do vice-presidente em titularidade definitiva se procedeu **<u>após</u>** ocorrida a vacância definitiva do então Presidente, eleito regularmente, o que conforma um casuísmo inaceitável e que, em matéria de Direito Eleitoral, encontra sua base normativa no art. 16/CF.

Faz-se necessário, portanto, o reconhecimento da inconstitucionalidade da prática em questão, para que se evite um arroubo autoritário no centro do poder político do Estado do Amazonas, que venha a convidar novas "interpretações criativas" e criações jurídicas com intento de se evadir ao posicionamento soberano do Plenário legislativo, que se vê alijado de sua posição constitucional e regimental mediante manobra regimental de efetivação automática.

Por consequência, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade da Resolução Legislativa n. 1.159/2026, tendo em vista que afronta os arts. 1º, caput e parágrafo único, e 2º, caput, da Constituição, dos quais decorrem os princípios republicano, democrático e do pluralismo político, além do art. 57, § 4º, aplicável às Assembleias Legislativas por simetria, ao suprimir a eletividade da Mesa Diretora e converter ocupação interina em titularidade definitiva sem o voto dos pares. Viola também a impessoalidade e a moralidade administrativa previstas no art. 37, caput, ante o casuísmo de regra editada com destinatário certo, e desrespeita a vedação de alteração das regras do jogo democrático após a vacância consumada, cuja matriz normativa repousa no art. 16 da Constituição.

6. Da Medida Cautelar (art. 10 da Lei n. 9.868/1999)

O caso ainda invoca a necessidade de determinação de medida cautelar, com fundamento no art. 10 da Lei n. 9.868/1999 e, subsidiariamente, no art. 300 do Código de Processo Civil, tendo em vista a presença cumulativa de probabilidade do direito e risco de dano ao resultado útil do processo na sua demora.

A probabilidade do direito, *fumus boni iuris*, está demarcada pela evidente manobra legislativa em operação, na qual a ordem sucessória do legislativo amazonense foi modificada por meio de texto normativo que teve apenas um dia de tramitação e apenas dez segundos de deliberação entre os parlamentares, especialmente em vista da prática de contrabando legislativo, que atrai a inconstitucionalidade formal para a normativa impugnada, por força da aplicação do precedente da ADI n. 5.127 e do art. 111, II, do Regimento Interno da ALEAM.

O risco na demora, *periculum in mora*, por sua vez, está demarcado pela continuidade de um exercício ilegal e inconstitucional da Presidência do legislativo amazonense, em período pré-eleitoral, por agente político que jamais foi eleito pelos seus pares, com potencial de determinar o poder de agenda e intervir na governabilidade da unidade federativa.

Assim, faz-se necessária a suspensão da eficácia da Resolução Legislativa n. 1.159/2026 da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e a determinação da imediata aplicação do procedimento previsto no art. 199 do Regimento Interno da ALEAM para dirimir omissões regimentais.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, requer-se:

a) Preliminarmente, a **concessão de medida cautelar** com fulcro no art. 10 da Lei n. 9.868/99, para suspender a eficácia da Resolução Legislativa n. 1.159/2026 da ALEAM até o julgamento final da ação, tendo em vista as graves violações constitucionais

formais e materiais, as quais violam direitos e garantias fundamentais, bem como em razão do *periculum in mora*, caracterizado pela iminência de consolidação de situação de fato em proveito de beneficiário determinado, com esvaziamento do caráter eletivo da Mesa Diretora e da livre deliberação do Plenário. Como decorrência deste pedido, que seja determinada a imediata aplicação do procedimento previsto no art. 199 do Regimento Interno da ALEAM para fins de realização imediata de eleição para o cargo vago da mesa diretora;

b) A requisição de informações à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, na forma do art. 6º da Lei Federal n. 9.868/1999, bem como a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, nos termos dos arts. 8º e 12 do mesmo diploma;

c) No mérito, a confirmação da medida cautelar e a procedência do pedido, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Resolução Legislativa n. 1.159/2026 da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, reconhecendo-se tanto o vício formal quanto os vícios materiais que afrontam a Constituição Federal.

Brasília/DF, 7 de julho de 2026.

OSVALDO EUSTÁQUIO DOS SANTOS NETO
OAB/DF nº 84.019

